

Hinweis / Notice

Akte: oeffentliches-wirtschaftsrecht-oepp-schulcampus-havelstadt

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

03_email_bieter_finanzierung_2026-06-22.eml

Von	"Dr. Lars Rüß" <l.ruess@lernbogen-konsortium.de>
An	Miriam Brüggemann <m.brueggemann@havelstadt.de>
Kopie	vergabestelle@havelstadt.de, finanzierung@lernbogen-konsortium.de
Datum	Mon, 22 Jun 2026 17:38:41 +0200
Betreff	SC-ÖPP-2026/07 / Finanzierung und Preisblatt Verhandlungsrunde 2
Anlagen	Preisblatt_R2.xlsx; Finanzierungsmodell_R2.pdf; Gesellschafterstruktur_Projektgesellschaft.pdf

Sehr geehrte Frau Brüggemann,

anbei übersenden wir das überarbeitete Preisblatt. Durch eine höhere Eigenkapitalquote von 12 Prozent und eine Laufzeitverkürzung des Bankdarlehens sinkt die anfängliche Verfügbarkeitsrate auf 13190000,00 Euro. Die Kalkulation setzt den Referenzzins vom 19. Juni voraus und bleibt bis zum 10. Juli verbindlich.

Die Position Baugrund enthält weiterhin nur die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Verhältnisse. Für belastete Auffüllungen am Nordrand haben wir einen vorläufigen Risikobetrag von 680000,00 Euro als Option ausgewiesen. Der Interimsbetrieb ist mit 42 Klassencontainern für 18 Monate kalkuliert.

Bitte bestätigen Sie, ob das Bodengutachten vom 23. Juni in den Datenraum eingestellt wird und ob die Stadt die Schülerzahlen zum Schuljahr 2027/28 aktualisiert. Unsere Bank benötigt diese Unterlagen vor der Kreditkomiteesitzung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Lars Rüß
Lernbogen Campus Konsortium
Verhandlungsführung

06_email_kreditkomitee_bedingungen_2026-06-26.eml

Von	Fenja Maaß <fenja.maass@havelland-bank.de>
An	"Dr. Lars Rüß" <l.ruess@lernbogen-konsortium.de>
Kopie	projektfinanzierung@havelland-bank.de
Datum	Fri, 26 Jun 2026 12:22:09 +0200
Betreff	Projekt Havelstadt Schulcampus / offene Kreditbedingungen
Anlagen	Termsheet_Entwurf_26-06.pdf; Due_Diligence_Liste.xlsx

Sehr geehrter Herr Dr. Rüß,

das Kreditkomitee hat das Vorhaben beraten, aber noch keine Freigabe erteilt. Offen sind der Umgang mit dem Baugrundfund, die Abtretbarkeit der Verfügbarkeitszahlungen und die Höhe der Fertigstellungsgarantie. Der Entwurf setzt eine Garantie von 18 Prozent der Baukosten sowie ein Debt-Service-Reservekonto für sechs Monate voraus.

Bitte reichen Sie den aktuellen Vertragsentwurf, die kommunalaufsichtliche Stellungnahme und die Sensitivität bei einer Bauzeitverlängerung um zwölf Monate nach. Die Eigenkapitalzusagen der beiden Minderheitsgesellschafter liegen nur als nicht unterzeichnete Entwürfe vor.

Die Konditionen sind bis 10. Juli indikativ und stehen unter vollständiger Prüfung. Frau Eßwein koordiniert die Unterlagenliste.

Mit freundlichen Grüßen

Fenja Maaß
Direktorin Projektfinanzierung
Havelland Bank AG

09_email_labor_maerkisch_analytik_2026-06-30.eml

Von	Labor Märkisch Umweltanalytik GmbH <befunde@labor-maerkisch.de>
An	Tanja Eßwein <t.esswein@geopruef-havel.de>
Kopie	Miriam Brüggemann <m.brueggemann@havelstadt.de>
Datum	Tue, 30 Jun 2026 09:47:12 +0200
Betreff	Auftrag LM-2026-3178 / Einzelproben B19 und B20 Schulcampus - Teilbefund

Sehr geehrte Frau Eßwein,

entschuldigen Sie bitte die Verzögerung um einen Tag, wir hatten am Freitag einen Geräteausfall am GC-MS und mussten die Messreihe wiederholen.

Zu Ihrem Auftrag LM-2026-3178 (Probenübergabe 22.06.2026, drei Einzelproben) können wir heute folgenden Teilbefund mitteilen:

Probe EP-B19-1 (1,6 m): PAK nach EPA gesamt 38,4 mg/kg TS, Benzo(a)pyren 3,1 mg/kg TS.

Probe EP-B20-1 (2,2 m): PAK nach EPA gesamt 61,7 mg/kg TS, Benzo(a)pyren 5,9 mg/kg TS, außerdem auffälliger Mineralölkohlenwasserstoff-Gehalt (C10-C40) von 890 mg/kg TS.

Probe EP-B20-2 (2,5 m): Die Messung musste wegen einer Matrixstörung wiederholt werden, der Wert liegt uns erst am 02.07. vor.

Die Elution (wässriger Eluat-Ansatz) läuft noch, Ergebnisse hierzu ebenfalls bis 02.07. Eine abfallrechtliche Einstufung nehmen wir vereinbarungsgemäß nicht vor; die Werte geben wir ohne Bewertung weiter.

Der unterschriebene Prüfbericht folgt als PDF, sobald alle Parameter vorliegen. Wenn Sie für die Stadt vorab eine Zwischenfassung mit Messunsicherheiten brauchen, sagen Sie kurz Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Silke Rautenberg

Laborleitung Organik

Labor Märkisch Umweltanalytik GmbH

Zum Mühlenfließ 7, 14776 Brandenburg an der Havel

Telefon 03381 79 44 20

05_bieterfragen_und_datenraumzugriffe.csv

■Datum	Bieter	Frage_ID	Thema	Antwortstand	Datei	Zugriff
10.06.2026	Lernbogen	B-188	Baugrund Nordrand	teilweise	Gutachten_1998.pdf	10.06 14:22
12.06.2026	CampusHavel	B-194	Schülerzahlen	beantwortet	Prognose_2025.xlsx	12.06 09:18
16.06.2026	Lernbogen	B-207	Interimsfläche n	offen		16.06 16:04
22.06.2026	Lernbogen	B-224	Bodengutachten neu	angekündigt		22.06 17:38
23.06.2026	CampusHavel	B-229	Preisindex	in Prüfung	Modell_v7.xlsx	23.06 11:12
26.06.2026	Lernbogen	B-241	Kommunalaufsicht	offen		26.06 12:22

10_angebote_interimscontainer.csv

Eingang

15.06.2026

Anbieter

RaumSystem Nord GmbH

Anzahl_Klassencontainer

42

Mietdauer_Monate

18

Monatsmiete_gesamt_EUR

96600,00

Auf_Abbau_EUR

418000,00

Bemerkung

inkl. Sanitärtrakt, Lieferzeit 14 Wochen

Eingang

17.06.2026

Anbieter

ContainerPark Brandenburg

Anzahl_Klassencontainer

42

Mietdauer_Monate

18

Monatsmiete_gesamt_EUR

88200,00

Auf_Abbau_EUR

465000,00

Bemerkung

Sanitär gesondert, Brandschutznachweis fehlt noch

Eingang

19.06.2026

Anbieter

Mobilbau Lausitz KG

Anzahl_Klassencontainer

36

Mietdauer_Monate

24

Monatsmiete_gesamt_EUR

79900,00

Auf_Abbau_EUR

396500,00

Bemerkung

nur 36 Einheiten kurzfristig verfügbar, Rest ab 02/2027

Eingang

24.06.2026

Anbieter

RaumSystem Nord GmbH

Anzahl_Klassencontainer

42

Mietdauer_Monate

18

Monatsmiete_gesamt_EUR

93100,00

Auf_Abbau_EUR

418000,00

Bemerkung

nachgebessertes Angebot nach Bietergespräch

Eingang

26.06.2026

Anbieter

Schulraum Interim GmbH

Anzahl_Klassencontainer

42

Mietdauer_Monate

20

Monatsmiete_gesamt_EUR

101400,00

Auf_Abbau_EUR

387000,00

Bemerkung

Preis inkl. Möblierung, Referenz Landkreis Prignitz

02_wirtschaftlichkeitsvergleich_modellrohstand.xlsx

Tabellenblatt: Varianten

Kostenblock	Eigenbau_EUR	ÖPP_EUR	Preisstand	Zeitraum	Quelle	Prüfhinweis
Planung und Bau	184200000	176800000	Q4 2025 / Mai 2026	2027-2030	Kostenschätzung/Bieter	Preisstände abgleichen
Finanzierung	38200000	44600000	Juni 2026	25 Jahre	Kämmerei/Termsheet	Zinssensitivität
Betrieb und Reinigung	106400000	98200000	2026	25 Jahre	Eigenbetriebsdaten/Bieter	Leistungsumfang abweichend
Instandhaltung	48200000	41700000	2026	25 Jahre	Bauteilkatalog	Großersatz offen
Projektsteuerung Stadt	9200000	0	2026	25 Jahre	Stellenplan	ÖPP-Wert fehlt
Restwert	-52000000	-43800000	2051	Ende	Modell	Annahmen unterschiedlich
Baugrundoption	0	680000	Juni 2026	Bauzeit	Preisblatt R2	Labor ausstehend

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Unbereinigter Modellvergleich der Versionen 22. und 24. Juni 2026; Werte dienen dem Datenabgleich, nicht einer Entscheidung.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

STADT HAVELSTADT · Projektbüro Schulcampus · Rathausmarkt 3, 14712 Havelstadt

Lenkungsgruppe Schulcampus

Verteiler gemäß Projektakte

Havelstadt, 18. Juni 2026

Unser Zeichen	SC-ÖPP-2026/07
Betreff	Niederschrift Verhandlung mit Bietergemeinschaft Lernbogen vom 16. Juni 2026

Anwesend: siehe Teilnehmerliste, Beginn 09:05 Uhr, Ende 15:42 Uhr

Die Bietergemeinschaft bot Planung, Bau, Finanzierung und 25-jährigen Betrieb für eine jährliche Verfügbarkeitsrate von zunächst 13840000,00 Euro an. Die Rate enthält Hausmeister-, Energie- und Reinigungsleistungen, nicht jedoch größere Ersatzinvestitionen an Sporthalle und Außenanlagen. Die Stadt wies darauf hin, dass die Obergrenze der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei 12600000,00 Euro liegt.

Streit bestand über Baugrund, Preisgleitung und die Verantwortung für den provisorischen Schulbetrieb. Lernbogen verlangt einen Ausgleich ab 80 Schultagen Bauzeitverschiebung und will unbekannte Altlasten vollständig der Stadt zuordnen. Die Stadt legte Bohrprofile aus 1998 und einen Fund von belastetem Auffüllboden am Nordrand offen.

Für die nächste Runde soll Lernbogen eine aufgeschlüsselte Finanzierung, den Eigenkapitalanteil der Projektgesellschaft, die Berechnung des Restwerts und eine Variante ohne Energiepreisgarantie vorlegen. Die Stadt stellt Schülerzahlen, Interimsflächen und das aktualisierte Bodengutachten bis zum 23. Juni bereit. Es wurde keine Zuschlagsentscheidung getroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Brüggemann
Projektleiterin

Anlagen

1. Teilnehmerliste
2. Preisblatt Verhandlungsstand 16. Juni
3. Liste offener Punkte
4. Baugrundplan Nordrand

Projektbüro Schulcampus
z. Hd. Frau Miriam Brüggemann

Havelstadt, 25. Juni 2026

Unser Zeichen	RPA 3-2026/188
Betreff	Datenstand Wirtschaftlichkeitsvergleich Eigenbau und ÖPP

Sehr geehrte Frau Brüggemann,

bei der Durchsicht der Modellrechnung vom 22. Juni wurden unterschiedliche Preisstände festgestellt. Die Eigenbauvariante verwendet Baupreise aus dem vierten Quartal 2025, das Bieterangebot enthält einen Indexstand Mai 2026. Die Instandhaltungskosten der Eigenbauvariante steigen pauschal um zwei Prozent jährlich; in der ÖPP-Variante wird ein Baupreisindex mit Kappung angesetzt.

Der Grundstückswert von 8200000,00 Euro ist nur in der Eigenbauvariante als Opportunitätskosten berücksichtigt. Da das Grundstück in beiden Varianten genutzt wird, bitten wir um Erläuterung. Außerdem fehlt in der ÖPP-Variante die städtische Projektsteuerung nach Inbetriebnahme. Dafür sind nach Stellenplan mindestens zwei Vollzeitstellen vorgesehen.

Bitte stellen Sie bis zum 2. Juli eine Version mit identischem Preisstand, nachvollziehbarer Indexierung, Sensitivität für Zinsänderungen und gesondertem Ausweis des Restwertrisikos bereit. Die beigegefügte Zellliste enthält 19 Positionen mit Rückfragen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Dr. Hanno Maß
Leiter Rechnungsprüfungsamt

Anlagen

1. Zellliste Rückfragen 1 bis 19
2. Ausdruck Modellversionen 22. und 24. Juni

GeoPrüf Havel Ingenieurgesellschaft mbH · An der Ziegelei 14, 14712 Havelstadt

Stadt Havelstadt

Projektbüro Schulcampus

Havelstadt, 23. Juni 2026

Unser Zeichen	GP-441/26 · Bohrungen B17 bis B22
Betreff	Ergänzende Baugrunderkundung am Nordrand des Schulcampus

Sehr geehrte Frau Brüggemann,

am 20. und 21. Juni wurden sechs Kleinrammbohrungen bis zwölf Meter Tiefe ausgeführt. In B19 und B20 wurde zwischen 1,4 und 2,6 Metern eine heterogene Auffüllung mit Schlacke, Ziegel und teerartigem Geruch angetroffen. Die übrigen Bohrungen zeigen überwiegend mitteldichten Sand über Geschiebemergel.

Die Schnellanalytik der Mischprobe MP-Nord ergab erhöhte PAK-Werte. Eine abfallrechtliche Einstufung ist damit noch nicht möglich. Für die Laborbestätigung wurden drei Einzelproben am 22. Juni an das Labor Märkisch übergeben. Ergebnisse sind für den 29. Juni angekündigt.

Bis zur Klärung sollte der Bereich um B19 und B20 nicht für offene Bodenlagerung genutzt werden. Die Lage der Bohrpunkte und die Schichtenverzeichnisse sind beigelegt. Aussagen zu Mehrkosten oder Verantwortlichkeit sind nicht Gegenstand dieses Berichts.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Tanja Eßwein
Projektgeologin

Anlagen

1. Bohrpunktplan
2. Schichtenverzeichnisse B17 bis B22
3. Probenübergabeschein 22. Juni 2026

Telefonvermerk – Kommunalaufsicht des Landkreises

Stadt Havelstadt · Projektbüro Schulcampus · Rathausmarkt 3, 14712 Havelstadt

Vermerk vom 29. Juni 2026, gefertigt von Miriam Brüggemann, Projektleiterin

Unser Zeichen: SC-ÖPP-2026/07

Gespräch am 29. Juni 2026, 10:15 bis 10:52 Uhr, mit Herrn Radloff, Kommunalaufsicht des Landkreises, Sachgebiet Gemeindefinanzen. Anlass war die telefonische Voranfrage der Stadt vom 24. Juni zur aufsichtlichen Behandlung des geplanten ÖPP-Vertrags.

1 Gesprächsinhalt

Herr Radloff erklärte, die Kommunalaufsicht betrachte eine langlaufende Verfügbarkeitsrate über 25 Jahre als kreditähnliches Rechtsgeschäft. Die Stadt müsse daher vor Zuschlag eine Genehmigung beantragen. Für die Prüfung benötige das Sachgebiet den vollständigen Vertragsentwurf, den abgeschlossenen Wirtschaftlichkeitsvergleich mit einheitlichem Preisstand, die aktuelle Haushaltslage einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung und eine Darstellung der Risikoverteilung beim Baugrund. Er verwies darauf, dass die Rückfragen des Rechnungsprüfungsamts vom 25. Juni (RPA 3-2026/188) der Aufsicht bekannt seien; ohne bereinigte Modellrechnung werde die Genehmigungsprüfung nicht begonnen.

Auf die Frage nach der Bearbeitungsdauer nannte Herr Radloff sechs bis acht Wochen ab vollständigem Eingang. Eine Vorabstimmung auf Arbeitsebene sei möglich; er bat um Übersendung des Entwurfs des Preisblatts der Verhandlungsrunde 2 mit der anfänglichen Verfügbarkeitsrate von 13190000,00 Euro sowie der Obergrenze der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von 12600000,00 Euro. Zur Frage der Bank nach einer kommunalaufsichtlichen Stellungnahme sagte er, eine solche Stellungnahme werde erst nach Antragstellung und nicht als bloße Komfortbestätigung abgegeben.

2 Weiteres Vorgehen

Das Projektbüro stellt die Unterlagenliste bis zum 3. Juli zusammen. Die Kämmerei wird um die Haushaltsdaten gebeten. Herr Radloff erhält den Zwischenstand der Baugrunderkundung, sobald die Laborbestätigung des Labors Märkisch vorliegt. Wiedervorlage: 6. Juli 2026.

gez. Brüggemann